

Gesellschaftsvertrag Paul Schwarz GmbH & Co. KG - §§ 19-20

Gesellschaftsvertrag der Paul Schwarz GmbH & Co. KG

(Auszug: §§ 19 bis 20 von 20)

§ 19

Schiedsgericht

(1) Alle Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und Gesellschaftern im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag oder über seine Gültigkeit oder Auslegung werden - soweit gesetzlich zulässig - nach der Schiedsgerichtsordnung (DIS-SchO) und den Ergänzenden Regeln für Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (DIS-

ERGeS) der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden, soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt.

(2) Ausgeschiedene Gesellschafter bleiben an diese Schiedsvereinbarung gebunden.

(3) Die Gesellschaft hat gegenüber Klagen, die gegen sie vor einem staatlichen Gericht anhängig gemacht werden und Streitigkeiten betreffen, die gemäß Abs. 1 dieser Schiedsvereinbarung unterfallen, stets die Einrede der Schiedsvereinbarung zu erheben.

(4) Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei. Der Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Ort des schiedsgerichtlichen Verfahrens ist München, Deutschland. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Das in der Sache anwendbare Recht ist deutsches Recht.

(5) Diese Schiedsvereinbarung gilt nicht für Verfahren, in denen eine einstweilige Verfügung oder ein Arrest beantragt wird; insoweit sind die staatlichen Gerichte zuständig.

§ 20

- Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht im Gesetz eine notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist.

(2) Die Kosten dieses Vertrages werden von der Gesellschaft getragen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so gelten die übrigen Bestimmungen gleichwohl. Die Gesellschafter verpflichten sich, die nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn der Vertrag eine Lücke aufweisen sollte.